



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 9 - Mardi 13 août 1985

128^e année

N° 58

Sommaire

lois

Loi n° 85-76 du 4 août 1985 portant modification de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires	999
Loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres	1000
Loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales	1001

décrets, arrêtés

Chambre des députés

Nomination d'un chef de service	1008
---------------------------------------	------

Premier ministère

Radiation de noms du corps des services publics	1008
---	------

Ministère de la justice

Arrêté du ministre de la justice du 31 juillet 1985 relatif à l'immatriculation obligatoire	1009
---	------

Ministère de l'intérieur

Création d'un marché hebdomadaire	1009
Nomination d'un directeur	1009

Nomination de sous-directeurs	1009
Nomination d'un chef de service	1009
Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur du 22 juillet 1985 portant délégation de signature	1009
Ministère de la défense nationale	
Arrêtés du ministre de la défense nationale du 24 juillet 1985 portant délégation de signature	1010
Ministère de l'économie nationale	
décret n° 85-944 du 22 juillet 1985 portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations	1010
Nomination d'un sous-directeur	1010
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 22 juillet 1985 relatif à un permis de recherche	1012
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 22 juillet 1985 portant homologation de la norme tunisienne relative à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées	1012
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 22 juillet 1985 fixant les conditions requises pour l'exercice du commerce de distribution des articles de librairie et de papeterie	1012
Ministère du plan	
Arrêté du ministre du plan du 24 juillet 1985 portant délégation de signature	1013
Ministère des finances	
Nomination d'un directeur	1014
Nomination de contrôleurs des finances	1014
Arrêté du ministre des finances du 31 juillet 1985 relatif aux prix de cession des alcools	1014
Ministère de l'équipement et de l'habitat	
Décret n° 85-946 du 22 juillet 1985 portant approbation du plan d'aménagement de la localité de Hchichina (gouvernorat de Sfax)	1014
Décret n° 85-947 du 26 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation d'une parcelle de terrain sise à Monastir nécessaire à l'aménagement d'une zone d'habitation	1015
Décret n° 85-948 du 26 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis aux secteurs Oued Hajel et oued Zargua, délégation de Hajeb El Ayoun gouvernorat de Kairouan nécessaires à la construction du barrage Bourguiba Sidi Saad	1015
Ministère des affaires culturelles	
Situation administrative du secrétaire général du comité culturel national	1016
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1016
Ministère de l'agriculture	
Nomination d'un chargé de mission	1016
Nomination d'inspecteurs administratifs	1016
Nomination d'un chef de service	1016
Nomination d'ingénieurs en chef	1016
Nomination de chefs d'arrondissement	1016
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux	1017
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office de mise en valeur des périmètres irrigués de Gabès et Medenine	1017
Nomination des membres au conseil d'administration de la société nationale de protection des végétaux	1017
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national des pêches	1017

Ministère des transports et des communications

Décret n° 85-949 du 26 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat d'immeubles nécessaires à la liaison ferroviaire des villes du Sahel (entrée de monastir)	1017
Arrêté du ministre des transports et des communications du 22 juillet 1985 modifiant l'arrêté du 12 mars 1982 portant réglementation des conditions de fourniture, d'entretien et de contrôle du matériel des télécommunications mis à la disposition des usagers	1017
Arrêté du ministre des transports et des communications du 31 juillet 1985 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès à l'emploi d'analyste (section III : P.T.T.)	1018
Arrêté du ministre des transports et des communications du 31 juillet 1985 portant report d'un concours sur titres pour le recrutement d'analystes (section III : P.T.T.)	1019
Recette postale	1019

Ministère de la santé publique

Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire	1019
Nomination d'inspecteurs régionaux	1019
Nomination d'un inspecteur divisionnaire	1019
Situation administrative de directeurs d'établissements hospitaliers	1019
Arrêtés du ministre de la santé publique du 22 juillet 1985 portant ouverture de concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes	1019

lois

Loi n° 85-76 du 4 août 1985 portant modification de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires (1).

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

La Chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'article 63 de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1985.

Article 63 (nouveau). — La gratuité des soins est accordée aux militaires en activité ainsi qu'à leurs épouses et enfants à charge, le bénéfice de la gratuité des soins est étendu aux enfants qui poursuivent leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur et ce jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus tout en étant à la charge de leurs parents.

Ils peuvent être visités à domicile, en cas de nécessités, par le médecin désigné par la direction de la santé militaire.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 4 août 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres (1).

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

La Chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Titre premier

Principes généraux

Article premier. — Le système des transports terrestres a pour mission de satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité.

Ces besoins sont satisfaits par la mise en oeuvre des dispositions permettant de concrétiser la possibilité pour tout usager de se déplacer, et la liberté d'en choisir les moyens, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même le transport de ses biens ou de le confier à un organisme ou à une entreprise de transport public.

Dans le cadre de cette mission, des dispositions spéciales peuvent être prises par décret, en faveur des zones rurales et des régions d'accès difficiles.

Art. 2. — L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale des transports terrestres sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités locales concernées, avec la participation des représentants de tous les intéressés, dans le cadre du plan de développement économique et social, le développement de l'usage des transports collectifs de personnes devant revêtir un caractère prioritaire.

Art. 3. — Les missions qui incombent aux pouvoirs publics en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et des biens comportent :

a) La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité.

b) La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application.

c) L'organisation du transport public.

d) La recherche et le développement de tous moyens susceptibles de faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.

Art. 4. — L'exécution des missions visées à l'article 3 ci-dessus est assurée par l'Etat et les collectivités locales en liaison avec les entreprises privées ou publiques qui en sont chargées ou qui y participent en vertu des dispositions de la présente loi.

Les modalités des relations entre les autorités publiques et les entreprises de transport public varient en fonction de la nature des activités selon qu'il s'agit notamment de transports de personnes ou de marchandises.

Art. 5. — Sont considérés comme transports publics, tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.

Art. 6. — La présente loi s'applique aux transports terrestres intérieurs.

Les transports terrestres intérieurs sont ceux dont le régime n'est pas fixé par des traités ou des accords internationaux. Ils s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1985.

Art. 7. — Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la fixation des tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, peuvent permettre une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité et ce conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi.

Titre II

Le transport ferroviaire

Art. 8. — Des dispositions spéciales peuvent être prises par décret, en faveur du transport ferroviaire en raison de sa contribution essentielle à la vie économique et sociale du pays, et des avantages qu'il offre en matière de transport de masse et de certaines marchandises particulières.

Titre III

Le transport routier des personnes

Chapitre I

Dispositions communes

Art. 9. — L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités publiques locales organisent les transports publics réguliers de personnes. L'exécution du service est assurée soit en régie, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité compétente. La convention fixe le contenu général et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une ou par l'autre partie, afin de promouvoir le transport public de personnes.

Art. 10. — La politique tarifaire est définie par le ministre des transports et des communications de manière à obtenir l'utilisation optimale, sur le plan économique et social, du système de transports terrestres.

Art. 11. — Les entreprises de transport public de personnes doivent être autorisées par le ministre des transports et des communications. Les conditions de l'octroi de cette autorisation sont définies par décret.

Chapitre II

Le transport urbain de personnes

Art. 12. — Le transport urbain de personnes est confié à une entreprise de transport publique et privée.

Le périmètre de transport urbain comprend en principe le territoire communal. Il peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ou être étendu à une zone au-delà du périmètre communal.

Dans ces deux derniers cas, la délimitation du périmètre de transport urbain est fixée par le ministre des transports et des communications.

Chapitre III

Les autres catégories de transports de personnes

Art. 13. — Les autres catégories de transport de personnes sont les suivantes :

- Services réguliers publics interurbains
- Services publics de transport rural
- Services occasionnels publics
- Services effectués par voitures de louages
- Services touristiques
- Services privés

Les services réguliers publics interurbains sont des services réguliers effectués sur des itinéraires dépassant le périmètre de transport urbain, tel que défini par l'article 12 de la présente loi.

Les services réguliers publics interurbains et les services de transport rural font l'objet de conventions entre l'Etat et le transporteur.

Les services occasionnels publics et les services effectués par voitures de louage sont soumis à autorisation délivrée par le

ministre des transports et des communications dans des conditions fixées par décret.

Les services touristiques peuvent être organisés par des agences de voyages des hôteliers et toutes autres entreprises à vocation touristique, pour le transport de leur clientèle (transfert, excursions, etc...). Ce transport est assimilé à un transport public. Les services touristiques sont soumis à autorisation délivrée par le ministre des transports et des communications dans les conditions fixées par décret.

Les services privés peuvent être organisés par l'administration, les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

Titre IV

Le transport routier de marchandises

Art. 14. — Le transport de marchandises pour le compte d'autrui est subordonné, selon des modalités fixées par décret, à l'octroi d'une autorisation délivrée par le ministre des transports et des communications. Les autorisations peuvent être retirées en cas de manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, telle que définie par la présente loi et les textes d'application.

Art. 15. — Les autorisations délivrées ne peuvent être utilisées que par l'entreprise qui en bénéficie.

Art. 16. — Tout transport de marchandises pour le compte d'autrui doit faire l'objet d'un contrat comportant des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit, et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire ainsi que le prix du transport et celui des prestations accessoires prévues.

A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par le ministère des transports et des communications.

Art. 17. — Les tarifs de transports de marchandises sont établis de telle sorte que les coûts économiques réels du transport soient supportés par les entreprises ou les personnes pour le compte desquelles il a été exécuté.

Art. 18. — Pour certaines catégories de véhicules ou pour le transport de certains produits, l'autorisation visée à l'article 14 ci-dessus peut ne pas être exigée.

Un décret déterminera les modalités d'application de la présente loi.

Titre V

Des sanctions

Art. 19. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par tous les agents ayant qualité de dresser les procès-verbaux en matière de police de roulage et de circulation, ainsi que par toute personne assermentée, habilitée à cet effet par le ministre des transports et des communications.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 20. — Est puni d'une amende fiscale de cent à mille dinars, tout propriétaire ou représentant légal d'une personne morale qui met en circulation un véhicule non autorisé sur la voie publique, ou qui n'a pas fait l'objet de déclaration, autorisation, ou laissez-passer prévus par la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, le véhicule peut être conduit en fourrière par les agents verbalisateurs, et y être maintenu jusqu'à ce que le contrevenant se soit mis en règle.

Art. 21. — Tout propriétaire ou représentant légal d'une personne morale qui met en circulation un véhicule affecté au transport public de personnes, et transportant un nombre de

passagers supérieur à celui autorisé conformément à la réglementation en vigueur, est passible d'une amende fiscale de 100 à 1000 dinars, indépendamment de la confiscation du véhicule, le tout sans préjudice des peines encourues, pour infraction à la législation relative aux taxes et impôts sur les véhicules.

Ces mêmes peines sont infligées à tout propriétaire de véhicule affecté au transport privé de personnes et effectuant un transport public de voyageurs.

Art. 22. — Tout propriétaire ou représentant légal d'une personne morale qui met en circulation un véhicule affecté au transport de marchandises pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et transportant un tonnage supérieur à celui autorisé par la réglementation en vigueur est passible d'une amende fiscale de 100 à 1000 dinars, indépendamment de la confiscation du véhicule, le tout sans préjudice des peines encourues pour infraction à la législation relative aux taxes et impôts sur les véhicules.

Ces mêmes peines sont infligées à tout propriétaire de véhicule affecté au transport pour son propre compte et transportant des marchandises n'entrant pas dans le cadre de cette catégorie de transport.

Titre VI

Dispositions diverses

Art. 23. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

— Le décret du 25 mai 1950 portant réglementation de transports automobiles public et privé de marchandises et les décrets subséquents.

— La loi n° 78-40 du 6 juillet 1978 réglementant les transports publics et privés en commun de personnes.

Fait au palais de Skanès, le 4 août 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La Chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Chapitre I.

Dispositions générales

Article premier. — Le présent statut général s'applique aux agents employés à titre permanent par les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital social est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales.

Dans le cadre des principes généraux édictés par le présent statut général, les règles spéciales à chacun des organismes visés ci-dessus feront l'objet d'un statut particulier approuvé par décret.

Art. 2. — A titre transitoire les sociétés dont le capital social est détenu partiellement par l'Etat ou par une collectivité

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 30 juillet 1985.

publique locale, et dont le personnel est à la date de publication de la présente loi, régi par un statut particulier régulièrement approuvé peuvent opter soit pour le régime statutaire fixé par la présente loi, soit pour le régime des conventions collectives régissant leur secteur d'activité; cette option est prise par le conseil d'administration après avis des commissions paritaires consultatives et des comités d'entreprises; elle doit être communiquée à l'autorité de tutelle dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. A défaut d'option dans ce délai, les personnels de ces sociétés seront soumis au régime des conventions collectives régissant leur secteur d'activité.

Art. 3. — Les dispositions du code du travail s'appliquent aux agents visés à l'article 1^{er} ci-dessus lorsqu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 4. — Sous réserve des dispositions spéciales commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet par les statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application de la présente loi.

Art. 5. — Tout agent doit éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la fonction qu'il occupe et de l'organisme qui l'emploie.

Art. 6. — Il est interdit à tout agent d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont fixées par décret.

Il est interdit à tout agent quel que soit sa position d'avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son organisme employeur ou en relation avec son organisme employeur des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Art. 7. — Lorsque le conjoint d'un employé exerce à titre professionnel une activité lucrative, déclaration doit être faite à l'organisme dont relève l'agent.

L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'organisme après avis de la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de la présente loi.

Art. 8. — Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs, de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donné.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

L'agent est tenu de remplir les obligations découlant de son travail. Il est responsable personnellement de la violation de ses obligations de travail.

Il est tenu de prendre soin des moyens d'exploitation mis à sa disposition et d'en faire un usage rationnel. Il doit utiliser dans son travail toutes ses capacités personnelles et professionnelles.

Il a le devoir d'être présent à son poste et d'y travailler pendant la durée prescrite. Nul ne peut s'absenter de son poste sans l'autorisation du supérieur hiérarchique compétent. L'agent empêché de se rendre à son travail doit informer, dans les trois jours, son organisme employeur.

L'agent est tenu d'observer les mesures prescrites et les règles fixées en matière d'hygiène et de sécurité de travail ainsi que toutes les prescriptions se rapportant à la sécurité générale dans l'entreprise et en particulier :

1) D'utiliser les appareils de sécurité, les installations et les moyens de protection selon leur destination et de les préserver de toute détérioration;

2) De déclarer immédiatement à son supérieur hiérarchique et au comité d'hygiène et de sécurité tout défaut ou arrêt accidentel des machines, des installations et moyens d'exploitation ainsi que tout phénomène constaté au cours du travail qui pourrait menacer sa vie ou celle de ses compagnons de travail ou nuire à la santé.

Art. 9. — Quelle que soit sa disposition dans la hiérarchie, l'agent répond disciplinairement de toute faute résultant du non accomplissement de ses obligations et devoirs professionnels. Cette responsabilité est encourue si l'agent a enfreint ses obligations soit intentionnellement soit par négligence.

Sont considérées notamment comme fautes graves :

1) Tout acte ou omission tendant à entraver ou à rendre impossible le fonctionnement normal de l'organisme employeur ;

2) Le fait d'abuser de sa situation ou d'outrepasser ses pouvoirs ;

3) Tout dommage au patrimoine de l'organisme causé par la négligence ou la mauvaise volonté dûment prouvée ;

4) Le fait de ne pas se conformer aux mesures d'hygiène et de sécurité du travail pour autant qu'elle soit consignée et portée à sa connaissance ;

5) Le fait de ne pas prendre de mesures appropriées ou de ne prendre que des mesures insuffisantes pour assurer la sécurité des travailleurs ou des objets qui lui sont confiés ;

6) Tout refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail donnés formellement par les organes compétents de l'organisme employeur ou par le supérieur hiérarchique conformément aux dispositions du code du travail ;

7) Le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'organisme ou au détriment de celui-ci ;

8) L'utilisation par l'agent, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste qu'il occupe ;

9) Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété dûment prouvé ou de s'ennivrer pendant la durée du travail ;

10) Toute absence prolongée non justifiée d'une durée supérieure à trois jours consécutifs pour d'autres motifs que ceux prévus dans le présent statut.

Chaque organisme peut, dans ses statuts particuliers, prévoir d'autres fautes compte tenu des conditions de travail qui lui sont propres.

Art. 10. — Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent même après la cessation de ses fonctions est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou de documents de service à des tiers sont formellement interdits.

L'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation écrite du chef de l'organisme dont il relève.

Art. 11. — Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dûment établie l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Lorsqu'un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'organisme doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Art. 12. — L'agent a droit, conformément aux règles du code pénal, à une protection contre les menaces, injures ou diffamations dont il peut être l'objet.

L'organisme intéressé est tenu de protéger l'agent contre les menaces et les attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

L'établissement, tenu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des

auteurs des menaces ou des attaques, la restitution des sommes versées à son agent.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Art. 13. — Le dossier individuel de l'agent contient toutes les pièces concernant son état civil et sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées.

En aucun cas, ne doit figurer au dossier individuel une mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

Art. 14. — Il est institué dans chaque organisme une ou plusieurs commissions paritaires consultatives ayant compétence en matière de titularisation, notation, avancement, promotion, mutation d'office pour nécessité de service avec changement de résidence et discipline des agents.

La commission paritaire consultative veille au respect des dispositions relatives au recrutement. Elle est compétente en matière d'encouragement à la création et d'amélioration de la production et de la productivité.

Art. 15. — Les commissions paritaires consultatives sont présidées par la direction de l'organisme, elles comprennent un nombre égal de représentants désignés par l'établissement et de représentants élus par les agents.

Art. 16. — La composition des commissions paritaires sera modifiée de telle façon qu'en aucun cas, un agent ne soit appelé à formuler une proposition relative à un agent d'une catégorie supérieure.

Seuls les agents représentants le collège auquel appartient l'agent intéressé peuvent participer aux travaux des commissions susvisées.

Les statuts particuliers fixeront la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions paritaires consultatives.

Les membres des commissions paritaires consultatives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 17. — Nul ne peut être nommé ou promu à un emploi quelconque que pour pouvoir régulièrement à une vacance dans les cadres de l'organisme concerné.

L'organigramme et les effectifs nécessaires sont fixés par le conseil d'administration.

Chapitre II. Recrutement

Art. 18. — Nul ne peut être recruté dans un emploi d'un des organismes visés à l'article 1^{er} du présent statut général :

1) S'il ne possède la nationalité tunisienne sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité tunisienne ;

2) S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité à l'exclusion de toutes autres considérations d'ordre politique, religieux et syndical ;

3) S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

4) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, sur tout le territoire de la République.

Art. 19. — Le concours est la règle normale de recrutement des agents des organismes intéressés.

Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury; les recrutements sont fait selon cet ordre.

Les statuts particuliers fixent la composition et le fonctionnement du jury susvisé.

Art. 20. — Sous réserve des dispositions de l'article 21, le recrutement dans chaque emploi lorsque celui-ci est accessible aux

candidats étrangers à l'établissement a lieu selon les modalités ci-après :

1) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir par voie de concours externe ;

2) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir ainsi qu'il suit :

a) 40 % par voie de concours interne ;

b) 10 % par voie de nomination directe, au choix parmi les agents de la catégorie immédiatement inférieure, inscrits à un tableau d'avancement spécial, comptant au moins cinq ans d'ancienneté effective dans cette catégorie.

Les agents ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent qu'une seule fois au cours de leur carrière dans le même établissement.

Pour chaque catégorie, il ne peut être établie qu'un seul tableau d'avancement spécial au titre de chaque année.

Les statuts particuliers fixeront les conditions exigibles des candidats pour participer aux deux catégories de concours visés ci-dessus.

Toutefois, les statuts particuliers peuvent déroger aux pourcentages de recrutement prévus par le présent article compte tenu de leurs besoins propres.

Art. 21. — Les agents de la première catégorie sont recrutés par voie de concours selon les modalités déterminées par leur statut particulier.

Art. 22. — Tout candidat reçu à un concours doit, pour sa nomination et son affectation, se tenir à la disposition entière de l'organisme intéressé.

L'agent doit être affecté à un poste de travail en accord avec le concours qui a servi à son recrutement et ne peut sans son consentement être affecté à un poste ou à un travail qui ne répond pas à ses qualifications professionnelles.

En cas de refus de rejoindre le poste qui lui est attribué, il est, après une mise en demeure, considéré comme ayant refusé la nomination et radié de la liste des candidats admis au concours.

Art. 23. — Tout agent doit effectuer un stage afin de lui permettre de confirmer ses aptitudes à l'emploi pour lequel il a été recruté. La durée de stage est fixée à un an. Cette durée peut être prorogée au maximum de six mois tous les trois mois. La manière de servir de l'agent stagiaire fera l'objet de notations semestrielles portées à sa connaissance. Ces notations peuvent être accompagnées le cas échéant, d'un avertissement de son chef hiérarchique.

La durée de stage est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté de l'agent titularisé.

En cas d'insuffisance des notes professionnelles et si une prolongation de stage n'est pas décidée ou si à l'expiration de la période de prolongation, les notes sont encore jugées insuffisantes, l'agent stagiaire est soit licencié, sans prétendre à une indemnité, soit s'il appartenait à l'organisme à la date du concours, reversé dans sa situation d'origine et considéré pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

La décision de prolongation de stage ou de licenciement doit être notifiée à l'intéressé.

Toutefois, s'il n'a pas été statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai d'un an et six mois à compter du recrutement, l'agent stagiaire est réputé titularisé d'office.

Art. 24. — Les agents recrutés par voie de concours interne, les agents recrutés par voie de concours externe et justifiant d'une ancienneté acquise dans un autre organisme ainsi que les agents ayant bénéficié des dispositions de l'article 20 b) de la présente loi sont rangés à l'échelon comportant une rémunération immédiatement supérieure correspondant au salaire de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de leur promotion est égal ou inférieur à celui qui leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation.

Chapitre III Notation et Avancement

Art. 25. — Il est attribué, chaque année, à tout agent en activité une note globale chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ainsi que ses titres et mérites à l'avancement.

Le pouvoir de notation appartient au chef de l'organisme intéressé.

Art. 26. — La note chiffrée doit être notifiée à l'agent intéressé qui peut, à cette occasion, demander à la commission paritaire consultative compétente, d'inviter l'autorité ayant pouvoir de notation, à réviser, le cas échéant, la notation décernée.

Art. 27. — L'avancement d'échelon des personnels permanents consiste à passer d'un échelon à celui immédiatement supérieur.

Sauf disposition plus favorables introduites par les statuts particuliers, l'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée par les statuts particuliers.

Chapitre IV Promotion

Art. 28. — La promotion est l'accession de l'agent à la catégorie ou à l'échelle immédiatement supérieure.

La promotion de catégorie s'effectue conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi.

La promotion d'échelle est fonction de la valeur professionnelle de l'agent telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

a) La moyenne des notes professionnelles des trois dernières années ;

b) L'ancienneté effective dans l'échelle immédiatement inférieure. Cette ancienneté ne peut être inférieure à trois ans de service effectif dans l'échelle immédiatement inférieure ;

c) La formation et les aptitudes professionnelles acquises dans l'emploi considéré.

La promotion d'échelle s'effectue au choix par inscription sur un tableau d'avancement spécial selon l'ordre de mérite. Les candidats, dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l'ancienneté générale ou si l'ancienneté est la même, par l'âge ou à défaut par les charges de famille.

Tout agent qui bénéficie d'une promotion est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans sa nouvelle catégorie. Son refus peut entraîner l'annulation de sa nomination après avis de la commission paritaire consultative compétente.

Art. 29. — Les agents peuvent bénéficier d'une promotion exceptionnelle trois années avant leur départ à la retraite après étude de leur dossier par la commission paritaire consultative, conformément aux dispositions des statuts particuliers.

Chapitre V Discipline

Art. 30. — Les sanctions disciplinaires comprennent :

- a) les sanctions de premier degré,
- b) les sanctions de deuxième degré,

Les sanctions du premier degré sont :

- 1) le rappel à l'ordre
- 2) l'avertissement
- 3) le blâme sans inscription au dossier
- 4) le blâme avec inscription au dossier
- 5) la mise à pied à concurrence de 3 jours.

Les sanctions du deuxième degré sont :

- 1) la mutation d'office sans changement de résidence
- 2) la mise à pied supérieure à 3 jours et pour une durée ne pouvant excéder un mois
- 3) le retard de 3 mois à un an au maximum pour l'avancement
- 4) la mise à pied d'une durée d'un à deux mois
- 5) la rétrogradation d'échelon, d'échelle ou de catégorie
- 6) la mutation d'office avec changement de résidence

7) la révocation sans suspension de droit à la retraite.

En aucun cas le cumul des sanctions ne peut être prononcé.

Art. 31. — Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de recrutement qui l'exerce après consultation de la commission paritaire consultative qui joue dans ces conditions les rôles de conseil de discipline.

Toutefois, les sanctions du premier degré sont prononcées sans consultation de la commission paritaire consultative par l'autorité compétente.

La décision qui doit être motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront affichés sur les lieux de travail non accessibles au public.

Art. 32. — Les sanctions du premier degré sont infligées sur rapport écrit du chef hiérarchique de l'agent concerné après que celui-ci aura été mis à même de présenter des observations écrites sur les griefs relevés contre lui.

Art. 33. — Le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés à l'agent intéressé et notamment, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Art. 34. — Avant intervention de toute sanction disciplinaire, du deuxième degré, l'agent intéressé doit recevoir communication de son dossier individuel comportant le dossier de l'affaire, les notes annuelles chiffrées et les sanctions précédentes.

Cette communication a lieu sur place en présence du chef direct ou d'une personne désignée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ainsi que la personne désignée par l'intéressé pour assurer sa défense. Le droit de prendre un exemplaire des pièces du dossier n'est accordé à l'agent qu'au cas où il est traduit devant le conseil de discipline.

L'agent est tenu de déclarer, par écrit, avoir reçu communication de son dossier ou, le cas échéant, avoir renoncé volontairement à cette communication.

Art. 35. — L'agent traduit devant le conseil de discipline a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire a été engagée, outre la communication de son dossier individuel, tel que prévu à l'article 34 de la présente loi, celle de toutes les pièces relatives à l'inculpation avec toutefois la faculté de lever copie de ces dernières.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'organisme employeur.

Le conseil de discipline fixe lui-même les détails nécessaires à ces différentes opérations, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la présente loi.

L'agent doit être convoqué par écrit au moins quinze (15) jours avant la réunion du conseil de discipline.

Art. 36. — S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'agent intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.

Art. 37. — Le conseil de discipline doit transmettre son avis dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi.

Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.

Art. 38. — Compte tenu des observations écrites produites devant lui et le cas échéant des déclarations verbales de l'intéressé, du défenseur et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline propose la mesure motivée que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'agent poursuivi et transmet sans délai et au plus tard dans les trois jours, cette proposition à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Cette dernière n'a pas la possibilité d'aggraver la sanction proposée à la majorité des voix des membres.

Art. 39. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la révocation peut être prononcée sans communication de dossier et sans consultation du conseil de discipline lorsqu'un agent a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime, pour délit de rébellion, usurpation de fonctions, attentat aux mœurs, faux témoignages, vol, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, diffamation, pour délit contre la sûreté de l'Etat ou pour délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Art. 40. — En cas de faute grave commise par un agent qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire agit alors sans délai.

Dans tous les cas, la situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de ces deux mois, l'agent intéressé reçoit, l'intégralité de ses émoluments, et quant les poursuites sont définitivement arrêtées et sans suite, il réintègre de plein droit son emploi.

Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime et notamment lorsqu'il s'agit de corruption, de détournement de deniers publics, de faux, de violation du secret professionnel, le ministère public doit être saisi sans délai.

Art. 41. — Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l'agent intéressé. Il en est de même des propositions formulées par le conseil de discipline et de toutes pièces et documents annexés.

Art. 42. — L'agent frappé d'une peine disciplinaire, autre que la révocation, peut après une période d'un an, s'il s'agit d'une sanction du premier degré, ou deux ans, pour les sanctions du deuxième degré, introduire, auprès du chef de l'organisme dont il relève, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

L'entreprise doit répondre à cette demande par un refus ou une acceptation.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent après deux ans pour les sanctions du premier degré et quatre ans pour les sanctions du deuxième degré à condition que dans l'intervalle l'agent intéressé n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire.

Si par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa requête et son dossier individuel sera reconstitué selon sa nouvelle situation.

L'agent qui a été révoqué à la suite d'une condamnation pénale et qui a recouvré ses droits civiques à la suite d'une amnistie ou grace amnistiante peut demander sa réintégration dans l'année qui suit cette réhabilitation.

Dans ce cas, l'établissement peut le réintégrer dans sa catégorie, ou échelle d'origine à l'échelon qu'il détenait à la date de sa révocation.

Chapitre VI

Positions

Art. 43. — Tout agent permanent est placé dans une des positions suivantes :

- 1) en activité
- 2) en détachement
- 3) en disponibilité
- 4) sous les drapeaux.

Section 1^{re}

Activité - Congés

Art. 44. — L'activité est la position de l'agent qui régulièrement recruté dans un des emplois de la hiérarchie des grades exerce effectivement les fonctions de cet emploi.

Certaines catégories de personnels occupant certains emplois déterminés par les statuts particuliers peuvent exercer à mi-temps, les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

Art. 45. — L'agent en activité a droit pour une année de service accomplie à un congé de repos payé dont la durée sera fixée par le statut particulier de l'organisme.

Les congés de repos peuvent être accordés dès le 1^{er} janvier de chaque année et échelonnés ou fractionnés suivant les nécessités du service.

Les agents ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix de la période de congé annuel de repos.

Les agents peuvent demander le report de leur congé annuel. Toutefois, ce report ne peut être autorisé au delà des deux années suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.

Il est interdit à l'agent bénéficiaire d'un congé de se livrer à toute activité rémunérée sous peine d'application des dispositions de l'article 40 de la présente loi.

Sauf cas d'indisponibilité subite, à charge de régularisation ultérieure, aucun agent ne peut interrompre l'exercice de ses fonctions s'il n'a demandé et obtenu un congé.

Toute absence non justifiée par un congé régulier conformément aux dispositions de la présente loi, donne lieu à retenue sur salaire au titre des journées d'absence, sans préjudice, le cas échéant des sanctions disciplinaires.

Art. 46. — Ne sont pas comptés dans le congé annuel payé :

- 1) les jours fériés légaux;
- 2) les interruptions de travail dues à la maladie ou à l'accident.

Art. 47. — L'agent de sexe féminin bénéficie sur production d'un certificat médical d'un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé de repos.

A l'issue du congé de maternité l'agent du sexe féminin bénéficie d'un congé post-natal destiné à lui permettre d'élever son nouveau-né et ne dépassant pas 4 mois à demi-traitement, ou un repos pour allaitement accordés au choix de l'intéressée et sur sa demande conformément aux dispositions du code du travail.

En aucun cas le cumul du congé post-natal et du repos pour allaitement ne peut être autorisé.

Art. 48. — En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent peut obtenir un congé de maladie ordinaire.

Toute demande de congé pour maladie doit être appuyée d'un certificat médical indiquant le temps présumé pendant lequel l'agent est hors d'état d'exercer ses fonctions.

L'établissement effectue tout contrôle utile par un médecin de la santé publique ou par le médecin désigné à cet effet.

Indépendamment de ce contrôle médical, il prescrit toutes mesures de contrôle administratif à l'effet de s'assurer que l'agent n'use de son congé qu'en vue de se soigner.

Sauf cas d'urgence dûment établi, l'agent, bénéficiant d'un congé de maladie, ne peut quitter sa résidence habituelle que sur autorisation de son médecin traitant et après information de son établissement.

Art. 49. — La durée du congé de maladie ordinaire, les conditions d'octroi et le montant de la rémunération due à l'intéressé sont fixés par les statuts particuliers.

L'agent qui, ayant obtenu, pendant une période de 365 jours, des congés de maladie d'une durée totale de six mois, ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité d'office, soit, sur sa demande ou s'il est reconnu définitivement inapte, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Pendant la durée du congé de maladie qu'il soit à plein traitement ou à traitement partiel, l'agent concerné conserve en outre la totalité des indemnités à caractère familial.

Art. 50. — Les congés de maladie ordinaire, ne dépassant pas au total 30 jours par période de 365 jours, sont accordés directement par le chef de l'établissement.

Dans tous les autres cas, les congés de maladie ordinaire d'une durée supérieure à 30 jours ne peuvent être accordés par le chef de l'établissement intéressé que sur avis conforme d'une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts particuliers.

Art. 51. — Les congés de maladie de longue durée peuvent être accordés aux personnels régis par la présente loi après avis d'une commission médicale conformément à la législation et aux règlements en vigueur.

Art. 52. — Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés de repos :

1) Pour l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet;

2) Pour l'accomplissement du pèlerinage. Ce congé exceptionnel ne peut être accordé que pour un mois au maximum durant la période de pèlerinage et une seule fois dans la carrière de l'agent;

3) A l'occasion d'événements survenus dans la famille. La durée de ce congé est fixée comme suit :

— naissance d'un enfant : 2 jours ouvrables

— décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge : 3 jours ouvrables

— décès d'un ascendant direct ou d'un enfant qui n'est plus à charge : 3 jours ouvrables

— décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils ou d'une petite fille : 2 jours ouvrables

— mariage de l'agent : 2 jours ouvrables.

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

4) A l'occasion de convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, nationaux, internationaux, ou des organismes directeurs, ou des réunions des instances dirigeantes aux agents représentants dûment mandatés, ou membres élus des organismes directeurs;

5) A l'occasion de la convocation des congrès des partis politiques et des organisations nationales et de jeunesse;

6) A l'occasion de la convocation à des compétitions internationales, aux agents faisant partie d'équipes nationales sportives. Ce congé est accordé sur la demande du ministre de la jeunesse et des sports.

La durée des congés prévus aux paragraphes 4, 5 et 6, du présent article est égale au total des journées indiquées dans les convocations, augmentées, le cas échéant, des délais de routes nécessaires.

7) A l'occasion de la participation à un cycle de formation continue organisé par l'organisme employeur.

Art. 53. — Des congés sans solde peuvent être accordés ; la durée du congé, qui ne peut excéder 3 mois par année, n'est pas comptée comme service effectif, ni pour l'avancement, ni pour la retraite.

Section II

Le détachement

Art. 54. — Le détachement est la position de l'agent permanent placé hors de sa catégorie d'origine, mais continuant à appartenir à cette catégorie et à y bénéficier de ses droits à l'avancement à la promotion et à la retraite comme s'il n'avait pas quitté son organisme d'origine.

Le détachement est prononcé sur demande de l'agent pour une durée de trois ans renouvelable par décision du chef de l'organisme intéressé en accord avec le chef de l'organisme appelé à recevoir le détaché.

Le détachement est essentiellement révocable.

Art. 55. — Les agents peuvent être détachés soit auprès d'une administration publique, d'une collectivité publique locale, ou d'un établissement public, d'une société nationale, ou d'économie mixte soit auprès d'une organisation nationale soit pour exercer la fonction de membre du gouvernement ou une fonction élective autre que celle de député.

Les agents désignés pour exercer une activité auprès des gouvernements étrangers ou d'une organisation internationale sont détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique.

La rémunération ainsi que la contribution patronale pour les avantages sociaux sont à la charge de l'organisme auprès duquel est détaché l'agent.

Les agents détachés subissent les retenues légales pour la retraite et les avantages sociaux.

La contribution légale complémentaire pour la constitution de la pension de retraite est à la charge de l'organisme où est détaché l'agent. Toutefois, le détachement auprès de l'agence tunisienne de coopération technique est exonérée de cette contribution.

Art. 56. — L'agent détaché qui peut être remplacé dans son emploi, demeure régi dans l'organisme d'origine par le statut particulier de son corps d'origine, il est soumis dans son nouvel emploi, à l'ensemble des règles régissant celui-ci par le fait de son détachement.

Il est noté dans les conditions prévues par les articles 25 et 26 de la présente loi par le chef de la collectivité ou de l'organisme où il est détaché, qui transmet sa fiche de notation au chef de l'organisme d'origine.

Art. 57. — A l'expiration de son détachement, l'agent est soit intégré dans l'organisme auprès duquel il est détaché, soit réintégré dans sa catégorie d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son échelle, même en surnombre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

Art. 58. — L'agent nommé stagiaire dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, est placé vis à vis de cette dernière en position de détachement pour toute la durée du stage auquel il est astreint dans l'emploi considéré.

Lors de sa nomination dans le nouvel emploi, il doit être rayé de sa catégorie d'origine.

Section III

La disponibilité

Art. 59. — La disponibilité est la position de l'agent permanent qui, placé hors de sa catégorie d'origine continue d'appartenir à cette catégorie mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement, à la promotion et à la retraite.

La disponibilité est prononcée par décision du chef de l'organisme intéressé à la demande de l'agent dans les conditions fixées à l'article 60 ci-après.

La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments.

L'agent intéressé conserve les droits acquis dans sa catégorie d'origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

Art. 60. — La mise en disponibilité sur demande de l'agent ne peut être accordée que :

1) pour une durée d'une année, renouvelable une seule fois, pour accident ou maladie grave de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants;

2) pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, pour recherches ou études présentant un intérêt général;

3) pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, pour l'agent du sexe féminin à l'effet d'élever un ou plusieurs enfants

âgés de moins de 6 ans ou atteints d'infirmités exigeant des soins continus;

4) pour convenances personnelles pour une durée maximum de 5 ans.

Art. 61. — L'agent peut, sur sa demande, être mis en disponibilité spéciale et ce, dans les conditions suivantes :

— pour une période d'une année renouvelable autant de fois que nécessaire, pour tout agent dont le conjoint a été appelé à exercer à l'étranger,

— pour une période de cinq ans, renouvelable autant de fois que nécessaire au profit de l'agent élu à la chambre des députés.

A la cessation de leur fonction parlementaire, les agents mis en disponibilité spéciale réintègrent de plein droit leur cadre d'origine en conservant la catégorie dont ils sont titulaires. Ils bénéficient des indemnités afférentes à l'emploi fonctionnel dont ils étaient chargés à la date de leur mise en disponibilité spéciale et ce jusqu'à la régularisation de leur situation administrative par leur nomination à un emploi fonctionnel équivalent à celui dont ils étaient chargés avant leur élection à la Chambre des députés.

Cette réintégration est effectuée même en surnombre au cas où il n'existe pas d'emploi vacant dans leur cadre d'origine.

Les députés mis en disponibilité spéciale qui optent pour le régime de retraite dont ils sont déjà bénéficiaires continuent à bénéficier de leurs droits à la retraite et à subir la retenue de la cotisation pour la retraite sur le traitement et les indemnités afférents à leur grade, emploi fonctionnel, catégorie et échelon dans leur cadre d'origine.

La subvention correspondante au profit de l'organisme de retraite est prise en charge par la Chambre des députés.

La liquidation de la pension de retraite s'effectue également sur la même base.

Dans la position, de mise en disponibilité spéciale, l'intéressé perd ses émoluments mais conserve ses droits à l'avancement, à la promotion et à la retraite.

Art. 62. — Le chef de l'organisme compétent peut, à tout moment, et au moins une fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

Art. 63. — L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration, deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Au cas où l'agent ne sollicite pas sa réintégration dans les délais prescrits à l'alinéa premier du présent article, il peut être considéré comme ayant rompu tout lien avec l'établissement.

Lorsque l'agent est mis en disponibilité sur sa demande pour les raisons énumérées à l'article 60 à l'exception des convenances personnelles, la réintégration est de droit, même en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le corps considéré.

Pour le cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles, la réintégration ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi.

L'agent qui, faute de vacance d'emploi, n'a pas pu être réintégré, est considéré comme demeurant en disponibilité jusqu'à sa réintégration qui doit intervenir à la première vacance.

Art. 64. — L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé de sa catégorie par licenciement, après avis de la commission paritaire consultative compétente.

Art. 65. — Aucun agent ne peut être placé, sur sa demande en position de détachement, ou en position de disponibilité s'il ne compte au moins un an de services effectifs dans le même établissement.

Les statuts particuliers, prévus à l'article 1^{er} de la présente loi, détermineront la proportion maximale qui, en principe, ne doit

pas dépasser 5 % de l'effectif théorique des emplois à considérer des agents susceptibles d'être mis en disponibilité.

Section IV

La position «sous les drapeaux»

Art. 66. — L'agent incorporé dans une formation militaire pour accomplir son temps de service actif, tel qu'il est défini par la loi sur le recrutement, est placé dans une position spéciale dite «sous les drapeaux».

Dans cette position, l'intéressé conserve ses droits à l'avancement, à la promotion et à la retraite et perd ses émoluments d'activité.

A sa libération, il est réintégré de droit dans sa catégorie d'origine, même en surnombre à charge de résorber ce surnombre à la première vacance venant à s'ouvrir dans la catégorie considérée.

Chapitre VII

Cessation définitive des fonctions

Art. 67. — La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent permanent résulte :

- 1) de la démission régulièrement acceptée,
- 2) du licenciement,
- 3) de la révocation,
- 4) de l'admission à la retraite.

La perte de la nationalité tunisienne ou des droits civiques, la non réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.

Art. 68. — La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement les cadres de son organisme employeur.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui doit prendre la décision dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de l'offre de démission en fixant, le cas échéant la date d'effet de la mesure.

Art. 69. — L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir, de son cas, la commission paritaire consultative. Celle-ci émet, sans délai, un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Art. 70. — L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision de l'autorité compétente ou après refus de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Art. 71. — L'agent qui a cessé définitivement ses fonctions pour l'une des causes prévues par l'article 67 de la présente loi ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer directement ou par personne interposée des activités privées en rapport avec ses anciennes fonctions et susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'établissement.

Un décret fixera la durée de cette interdiction, les sanctions encourues en cas de violation ainsi que les modalités d'application de ces dispositions.

Art. 72. — L'agent dont la démission a été acceptée ne peut être à nouveau recruté par l'établissement que s'il remplit toutes les conditions exigées des candidats à l'emploi envisagé, sans aucune considération de son ancienne situation et de sa qualité d'agent permanent.

Art. 73. — L'agent dont l'insuffisance professionnelle est établie, est :

- soit muté à un autre service,
- soit admis à faire valoir ses droits à la retraite,
- soit, s'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à pension, intégré, compte tenu de ses aptitudes, dans une catégorie

inférieure avec reconstitution de sa carrière,
— soit licencié.

Dans tous les cas, la décision est prise par le chef de l'établissement après consultation de la commission paritaire consultative compétente, statuant comme en matière disciplinaire.

En cas de licenciement, et si l'intéressé ne peut pas prétendre à la pension de retraite, il bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de services civils effectifs sans que cette indemnité puisse dépasser douze mois de rémunération.

Art. 74. — Dans le cas où l'incapacité physique résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'agent est chargé d'occuper un poste en convenance avec ses aptitudes physiques et il continue à évoluer dans sa catégorie d'origine.

Lorsque l'agent est reconnu définitivement inapte, il est admis à faire valoir ses droits à une rente viagère d'invalidité pour incapacité permanente cumulable avec la pension de retraite conformément à la législation en vigueur.

Chapitre VIII Rémunération et avantages sociaux

Art. 75. — Les agents régis par la présente loi ont droit après service fait à une rémunération.

Cette rémunération ainsi que toute indemnité et allocation de quelque nature que ce soit sont fixées par les statuts particuliers ou par décret.

Art. 76. — Les organismes régis par le présent statut peuvent pour nécessité de service recruter des agents soit pour un travail

déterminé, soit pour une durée déterminée, soit pour remplacer provisoirement un agent permanent. Les agents recrutés dans ces conditions doivent être avisés avant leur prise de fonction de leur situation au sein de l'organisme.

Toutefois, ces agents ont priorité en matière de recrutement à mérite et aptitudes égaux.

Art. 77. — Le chef de l'organisme, peut recruter, par contrat d'un an renouvelable, du personnel étranger.

Ces agents sont régis par les stipulations des contrats de recrutement qui seront préalablement soumis pour approbation aux autorités de tutelle.

Art. 78. — Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 68-13 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels des offices, des sociétés nationales et des sociétés où l'Etat ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation au capital.

Toutefois, l'application des dispositions du présent statut général ne peut pas porter atteinte aux droits légalement acquis par les agents intéressés.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès le 5 août 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 85-950 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Mhiri Hamed, professeur principal de l'enseignement secondaire général, est chargé des fonctions de chef de service de la culture de l'éducation, de la jeunesse et de l'information.

PREMIER MINISTRE

RADIATIONS

Par décret n° 85-951 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Lamine Hafsaoui, est radié du corps des conseillers des services publics à compter du 1^{er} mars 1985.

Par décret n° 85-952 du 31 juillet 1985 :

Madame Amel Jebari, est radiée du corps des conseillers des services publics à compter du 1^{er} mars 1985.

MINISTERE DE LA JUSTICE

IMMATRICULATION

Arrêté du ministre de la justice du 31 juillet 1985 relatif à l'immatriculation foncière.

Le ministre de la justice ;

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire et notamment son article 3.

Arrête :

Article unique. — Il sera procédé à compter du 1^{er} septembre 1985 et par la voie cadastrale aux opérations d'immatriculation obligatoire des immeubles ruraux et non immatriculés qui étaient précédemment terres collectives puis affranchies de la collectivisation et attribués aux exploitants, sis au Imada :

1) Zitouna - El Amra - El Makaram délégation Sidi Bouzid Charguia gouvernorat de Sidi Bouzid.

2) El Hichria - El Feryou - délégation Sidi Bouzid El Gharbia gouvernorat de Sidi Bouzid.

3) El Mazarra délégation de Bir El Hafeï gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 31 juillet 1985

Le ministre de la justice
MOHAMED RIDHA BEN ALI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MARCHE HEBDOMADAIRE

Par décret n° 85-953 du 31 juillet 1985 :

Il est institué à El Amra délégation de Jébéniana gouvernorat de Sfax un marché hebdomadaire pour la vente de bétail qui se tiendra le dimanche.

NOMINATIONS

Par décret n° 85-954 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Salah Hadji, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur des transmissions au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 85-955 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Hassine Gharbi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'équipement à la direction des transmissions au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 85-956 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Jaleddine Ben Aissa, inspecteur principal des P.T.T., est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation à la direction des transmissions au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 85-957 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Noureddine Horrigue, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments et de la sauvegarde des domaines communaux à la direction des travaux de la ville à la commune de Tunis.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 22 juillet 1985 portant délégation de signature.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-3 du 7 janvier 1984, chargeant monsieur Mohamed Mzali, Premier ministre, des fonctions de ministre de l'intérieur ;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984, portant organisation du ministère de l'intérieur et notamment le paragraphe I, de son article 7 ;

Vu le décret n° 78-393 du 14 avril 1978, chargeant monsieur Mohamed El Hédi El Gharbi, inspecteur en chef de l'économie nationale, des fonctions de sous-directeur du personnel au ministère de l'intérieur.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed El Hédi El Gharbi, sous-directeur du personnel à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur, est habilité à signer par délégation du ministre de l'intérieur, tous les actes relevant des attributions de la sous-direction du personnel à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur
AMEUR GHDIRA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 24 juillet 1985 portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signature et notamment son paragraphe premier de l'article premier ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 84-1436 du 13 décembre 1984, chargeant monsieur Mohamed Chokri Ayachi, des fonctions de chargé de mission du cabinet du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Chokri Ayachi, chargé de mission au cabinet du ministre de la défense nationale est habilité à signer par délégation tous les actes relevant du ministère de la défense nationale à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 17 juin 1985, et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 24 juillet 1985

Le ministre de la défense nationale
SLAHEDDINE BALI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de la défense nationale du 24 juillet 1985 portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature.

Arrête :

Article premier. — Le capitaine Med Ridha Guermazi, chargés des fonctions de chef de sections missions et stages à l'étranger, de la sous-direction du personnel à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer par délégation du ministre :

— Les ordonnances de paiements et de virements, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette, concernant la rémunération du personnel,

— Les copies conformes des ordres de mission du personnel,

— Les bordereaux des transmissions des pièces justificatives de dépenses relatives au personnel,

— Les mémoires de remboursement des frais de déplacement et des frais de missions du personnel,

— Les prises en charge des factures de transport aérien,

— Les attestations de mission.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 24 juillet 1985

Le ministre de la défense nationale
SLAHEDDINE BALI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de la défense nationale du 24 juillet 1985 portant cessation d'une délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu l'arrêté en date du 10 janvier 1981, portant délégation de signature au commandant Amor Bouden à compter du 1^{er} novembre 1980.

Arrête :

Article unique. — L'arrêté du 10 janvier 1981, susvisé portant délégation de signature au commandant Amor Bouden, cesse de produire ses effets à compter du 1^{er} mai 1985.

Tunis, le 24 juillet 1985

Le ministre de la défense nationale
SLAHEDDINE BALI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

FONDS DE PROMOTION DES EXPORTATIONS

Décret n° 85-944 du 22 juillet 1985 portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le code de la comptabilité publique et notamment ses articles 59, 75 et 217 à 220 ;

Vu la loi n° 84-20 du 9 mai 1984 fixant le régime applicable aux sociétés d'exportations ;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour la gestion 1985 et notamment ses articles 85 à 88 ;

Vu l'avis du conseil des ministres réuni le 16 mai 1985 ;

Sur proposition du ministre de l'économie nationale ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Chapitre I Dispositions générales

Article premier. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations (FOPRODEX) institué par l'article 85 de la loi susvisée n° 84-84 du 31 décembre 1984.

Art. 2. — L'aide du fonds de promotion des exportations est attribuée par décision du ministre de l'économie nationale après avis de la commission consultative de promotion des exportations.

Art. 3. — Le concours du fonds de promotion des exportations est accordé pour soutenir soit des opérations d'exportation soit des actions de promotion.

Art. 4. — La commission consultative de promotion des exportations centralise et examine les demandes d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations.

Elle peut être appelée pour donner son avis sur toutes questions concernant l'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations.

Art. 5. — La commission consultative de promotion des exportations est composée comme suit :

- Le directeur général du centre de promotion des exportations président ;
- Le directeur général des affaires économiques, financières et sociales au premier ministère ou son représentant ;
- Le directeur général du trésor au ministère des finances ou son représentant ;
- Un représentant du ministère des affaires étrangères ;
- Le directeur général du commerce au ministère de l'économie nationale ou son représentant ;
- Le directeur de la coopération économique et commerciale au ministère de l'économie nationale ou son représentant ;
- Le directeur général des transports aériens et maritimes au ministère des transports et des communications ou son représentant ;
- Un représentant du ministère de l'agriculture ;
- Un représentant de la banque centrale de Tunisie ;
- Le président directeur général de l'office du commerce de Tunisie ou son représentant.

Art. 6. — La commission consultative de promotion des exportations se réunit sur convocation de son président, pour siéger valablement la présence de la moitié au moins des membres est nécessaire.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès verbaux qui sont portés sur un registre et communiqués à tous les membres.

Art. 7. — Le président de la commission consultative de promotion des exportations peut inviter toute personne susceptible d'éclairer la commission sur les questions intéressant l'ordre du jour.

Art. 8. — Le secrétariat de la commission consultative de promotion des exportations est assuré par le centre de promotion des exportations.

Chapitre II Soutien aux opérations d'exportation

Art. 9. — En matière de soutien aux opérations d'exportations le fonds de promotion des exportations intervient par l'octroi de subventions dont le montant ne peut dépasser 50 % des crédits affectés annuellement au fonds.

Art. 10. — Les subventions accordées pour le soutien des opérations d'exportation sont destinées à prendre en charge une partie du coût de fret du produit exporté dans les cas ci-après :

- Exportation d'un produit nouveau
- Exportation sur un marché nouveau.

Art. 11. — Des subventions d'encouragement peuvent également être accordées aux exportations de certains produits sur certains marchés dont la liste est arrêtée périodiquement par décision du ministre de l'économie nationale.

Chapitre III Soutien aux actions de promotion

Art. 12. — Le soutien du fonds de promotion des exportations aux actions de promotion est accordé notamment aux études de marchés extérieurs et aux actions de prospection et de promotion de produits tunisiens à l'étranger menées par les exportateurs ou les groupements interprofessionnels.

Art. 13. — En matière de soutien aux actions de promotion le fonds de promotion des exportations intervient par l'octroi soit de prêt et de subvention soit de prêt seulement.

En cas de cumul de subvention et de prêt, le montant de la subvention est égal au maximum à celui du prêt.

Art. 14. — Le soutien aux actions de promotion ne peut dépasser 80 % du coût global de l'action proposée avec un plafond de 16.000 dinars.

Toutefois, ce plafond peut être porté à 25.000 D pour les actions menées par les sociétés d'exportation créées conformément à la loi susvisée n° 84-20 du 9 mai 1984.

Art. 15. — Les prêts consentis par le fonds de promotion des exportations portent intérêt aux taux applicables aux crédits à l'exportation à cours terme.

Ils sont débloqués en une ou plusieurs tranches sur avis de la commission consultative de promotion des exportations.

Ces prêts seront remboursés sur une période de deux ans dont une année de grâce à compter du premier déblocage de fonds.

Le remboursement du principal interviendra en quatre trimestrialités égales.

Les intérêts commencent à courir à compter du premier déblocage et seront payés trimestriellement à terme échu.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 16. — En cas de non réalisation de l'opération ou de l'action ayant bénéficié de l'aide du fonds de promotion des exportations, dans les conditions prévues par la décision d'octroi de l'aide, l'aide accordée doit être immédiatement remboursée.

Art. 17. — Le remboursement par les bénéficiaires de l'aide du fonds, des sommes prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus sera affectué auprès du centre de promotion des exportations pour le compte du trésorier général.

Une avance initiale de trésorerie sera accordée au centre de promotion des exportations par le ministre des finances. Elle sera renouvelée au fur et à mesure des justifications de son emploi.

Les modalités d'encaissement, de reversement et de régularisation des sommes prévues aux deux alinéas précédents seront fixées par une convention conclue entre le ministre des finances et le centre de promotion des exportations.

Art. 18. — Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 22 juillet 1985

P/Le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NOMINATION

Par décret n° 85-958 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Sadok Gharbi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous directeur des autorisations à la direction du commerce extérieur au ministère de l'économie nationale.

MINES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 22 juillet 1985 portant mise à l'enquête publique d'une demande visant à obtenir une concession du 3^{ème} groupe au lieu dit « Hammam-Zriba », gouvernorat de Zaghuan.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment l'article 54 ;

Vu l'arrêté en date du 13 mars 1985, instituant le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 559.848 situé au lieu dit « Hammam-Zriba », gouvernorat de Zaghuan au profit de la société minière des spath fluor et barytine (FLUOBAR) ;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 30 avril 1985 sous le n° 563.988 par laquelle la société minière de spath fluor et barytine sollicite une concession des mines du 3^{ème} groupe contenue entièrement dans le périmètre du permis de recherche susvisé ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie.

Arrête :

Article premier. — Ils est ordonné la mise à l'enquête publique pendant une durée de deux (2) mois à partir de la date de publication du présent arrêté au *Journal officiel de la République tunisienne* d'une demande visant à obtenir l'octroi d'une concession des mines du 3^{ème} groupe englobant une superficie de 400 hectares et située dans le gouvernorat de Zaghuan au lieu dit « Hammam-Zriba » (voir plan de situation ci-joint), formulée par la société minière de spath fluor et barytine (FLUOBAR) dont le siège social est à Zaghuan.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché pendant toute la durée de l'enquête au ministère de l'économie nationale et au siège du gouvernorat de Zaghuan.

Art. 3. — Les opposants devront faire élection de domicile en Tunisie, ils seront tenus de signifier leur opposition au requérant par voie extra-judiciaire. En outre les oppositions doivent être portées devant les tribunaux par exploit d'ajournement signifié par acte extra-judiciaire au demandeur en concession et au directeur des mines et de la géologie pendant la durée de l'enquête.

Art. 4. — Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

HOMOLOGATION DE LA NORME

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 22 juillet 1985 portant homologation de la norme tunisienne relative à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique ;

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10 ;

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle ;

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion ;

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Arrête :

Article premier. — Est homologuée la norme NT 15-23 (1983) relative à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées.

Art. 2. — La norme visée à l'article premier est d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs, les exportateurs et les services publics.

Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 susvisée, la référence aux normes homologuées ou la mention explicite de leur application sont obligatoires dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les conseils de gouvernorats, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.

Art. 3. — La norme prévue à l'article premier prend effet un mois après la publication du présent arrêté au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié dans la partie officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

DISTRIBUTION DES ARTICLES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 22 juillet 1985 fixant les conditions requises pour l'exercice du commerce de distribution des articles de librairie et de papeterie.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu la loi n° 70-19 du 22 avril 1970, portant réglementation du commerce de distribution ;

Vu le décret n° 70-143 du 28 avril 1970, fixant les conditions d'agrément et le mode de répartition des bénéfices dans le commerce de distribution ;

Vu le décret n° 70-144 du 28 avril 1970, portant organisation et fonctionnement de la commission nationale du commerce, ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 70-145 du 28 avril 1970, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions régionales du commerce, ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu l'avis de la commission nationale du commerce lors de sa réunion du 17 décembre 1984.

Arrête :

Article premier. — L'exercice du commerce de distribution au stade de gros ou de détail, des articles de librairie et de papeterie est soumis à l'agrément préalable du ministre de l'économie nationale prévu à l'article 2 de la loi 70-19 du 22 avril 1970 susvisée.

Le présent arrêté fixe les conditions requises pour l'obtention de cet agrément.

Art. 2. — Peuvent solliciter l'agrément visé à l'article premier ci-dessus, pour l'exercice du commerce de distribution des articles de librairie et de papeterie au stade de gros, les personnes morales remplissant les conditions suivantes :

1) avoir un capital minimum de cinquante mille dinars (50.000 D) souscrit en espèces ou en marchandises à l'exclusion de tout autre élément corporel ou incorporel, et réservé à l'exercice de ce commerce.

2) disposer de locaux de vente et de stockage aménagés et équipés conformément aux conditions d'hygiène, d'urbanisme et de sécurité fixées par la réglementation en vigueur, et aux usages professionnels.

3) le dirigeant légal doit justifier d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme équivalent, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le secteur. A défaut, il doit utiliser les services d'une personne répondant à cette condition.

Art. 3. — Peuvent solliciter l'agrément visé à l'article premier ci-dessus pour l'exercice du commerce de distribution des articles de librairie et de papeterie au stade de détail, les personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :

— Personnes physiques :

1) justifier de ressources financières d'un montant minimum de cinq mille dinars (5.000 D) par point de vente réservées à l'exercice de ce commerce.

2) disposer d'un local de vente aménagé et équipé conformément aux conditions d'hygiène, d'urbanisme et de sécurité fixées par la réglementation en vigueur et aux usages professionnels.

3) justifier d'un niveau d'instruction équivalent à la 6^{me} année de l'enseignement secondaire ou d'une expérience professionnelle de 5 ans dans le secteur.

— Personnes morales :

1) justifier d'un capital minimum de sept mille dinars (7.000 D) par point de vente, souscrit en espèce ou en marchandises à l'exclusion de tout autre élément corporel ou incorporel et réservé à l'exercice de ce commerce.

2) justifier de la condition (2) requise des personnes physiques.

3) le dirigeant légal doit répondre à la condition (3) requise de la personne physique ou utiliser les services d'une personne remplissant cette condition.

Art. 4. — L'agrément visé à l'article premier du présent arrêté doit être sollicité pour l'exploitation de tout local de vente ou de stockage des articles de librairie et de papeterie.

Les demandes d'agrément doivent être déposées au siège du gouvernorat du lieu d'implantation du local de vente ou de stockage accompagnées des pièces suivantes :

— Pour les personnes physiques :

1) une attestation bancaire ou tout autre document justifiant la disponibilité des ressources financières minimales requises.

2) le bulletin n° 3 et le certificat de non faillite du demandeur.

3) une attestation d'aménagement des locaux d'exercice délivrée par les autorités municipales, ou une attestation similaire délivrée par le gouverneur en dehors des zones communales.

4) une attestation justifiant le niveau d'instruction requis du demandeur ou à défaut une attestation justifiant son expérience professionnelle délivrée par les libraires l'ayant employé ou l'organisme l'ayant formé.

— Pour les personnes morales

1) une attestation bancaire ou tout autre document faisant foi de la souscription du capital minimum requis.

2) le statut de la société et la liste de associés avec indication de leur nationalité, leur domicile, et les taux de leur participation au capital de la société, ainsi que la liste des membres du conseil d'administration, ou de gérance, ou de surveillance avec indication de leur nationalité et leur domicile.

3) le bulletin n° 3 et le certificat de non faillite du dirigeant légal.

4) une attestation justifiant le niveau d'instruction requis du dirigeant légal ou du personnel employé ou à défaut une attestation justifiant son expérience professionnelle délivrée par les libraires l'ayant employé ou les organismes l'ayant formé.

5) la pièce (3) exigée des personnes physiques.

Art. 5. — Les personnes physiques et morales agréées pour l'exercice du commerce de distribution des articles de librairie et de papeterie au stade de gros ou de détail, doivent à tout moment, et tout au long de l'exercice de leur activité, être en mesure de justifier à la demande de qui de droit l'existence des ressources financières ou du capital minimum requis, et ce au moyen de l'état réel de leurs stocks et de leurs documents comptables.

Art. 6. — Tout manquement à l'une des conditions requises par le présent arrêté entraîne le retrait de l'agrément, après avis de la commission régionale de commerce.

Art. 7. — Toute personne physique ou morale exerçant le commerce de distribution des articles de librairie et de papeterie est tenue de se conformer à ces dispositions dans un délai maximum de 6 mois à compter de la publication du présent arrêté.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le ministre de l'économie nationale

RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,

ministre de l'intérieur

MOHAMED MZALI

MINISTÈRE DU PLAN

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre du plan du 24 juillet 1985 portant délégation de signature.

Le ministre du plan ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 83-1064 du 10 septembre 1983, portant organisation du ministère du plan ;

Vu le décret n° 83-584 du 18 juin 1983, portant nomination du ministre du plan ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1985, portant nomination de monsieur Chedly Karoui, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre du plan.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Chedly Karoui chef de cabinet du ministre du plan, est habilité à signer par délégation tous les actes intéressant les services relevant du ministère du plan à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 24 juillet 1985

Le ministre du plan
ISMAIL KHELIL

VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 85-959 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Ezzeddine Soui, Conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur du crédit et du financement à la direction générale du trésor au ministère des finances.

Par décret n° 85-960 du 31 juillet 1985 :

Mme. Amel Jebari, est nommée contrôleur des finances 3^{ème} classe à compter du 1^{er} mars 1985 au contrôle général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 85-961 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Lamine Hafsaoui, est nommé contrôleur des finances 3^{ème} classe à compter du 1^{er} mars 1985 au contrôle des finances au ministère des finances.

PRIX DE CESSION DES ALCOOLS

Arrêté du ministre des finances du 31 juillet 1985 relatif aux prix de cession des alcools.

Le ministre des finances ;

Vu le décret du 20 novembre 1927, réglementant le régime de l'alcool en Tunisie ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 7 juin 1939 ;

Vu la loi n° 59-113 du 28 septembre 1959 réglementant le régime de l'alcool ;

Vu la loi 59-118 du 28 septembre 1959, relative à l'assainissement du marché du vin ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1959, relatif à la surtaxe sur les alcools d'origine étrangère ;

Vu l'arrêté du 6 février 1980, relatif au prix de cession des alcools ;

Vu l'arrêté du 16 août 1982, relatif au prix de cession des alcools ;

Vu l'arrêté du 25 décembre 1984, fixant le prix d'achat des alcools de prestation ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la régie des alcools du 28 septembre 1984.

Arrête :

Article premier. — Les prix de cession des alcools livrés aux industries admises au bénéfice des cessions sont fixés par hectolitre à 100° comme suit :

- 1/à 100 D 000 pour l'alcool absolu
- 2/à 80 D 000 pour l'alcool bon goût
- 3/à 40 D 000 pour l'alcool mauvais goût.

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Art. 3. — Le directeur de la régie des alcools est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 31 juillet 1985

Le ministre des finances
SALAH BEN MBARKA

VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PLAN D'AMENAGEMENT

Décret n° 85-946 du 22 juillet 1985 portant approbation du plan d'aménagement de la localité de Hchichina (gouvernorat de Sfax).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 11 de ce code ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1983 déterminant dans la région de Hchichina (gouvernorat de Sfax), une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement ;

Vu la délibération du conseil du gouvernorat de Sfax en date du 30 mai 1984 ;

Vu l'avis du Premier ministre, ministre de l'intérieur et des ministres des finances et de l'agriculture ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent décret et concernant la localité de Hchichina (gouvernorat de Sfax).

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan

d'aménagement de la localité de Hchichina sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de la localité de Hchichina visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège du gouvernement de Sfax.

Art. 4. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur et les ministres des finances, de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 22 juillet 1985

*P/Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

EXPROPRIATIONS

Décret n° 85-947 du 26 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation d'une parcelle de terrain sise à Monastir nécessaire à l'aménagement d'une zone d'habitation.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation;

Considérant que les formalités requises par l'article 11 de la loi sus-visée n° 76-85 ont été accomplies;

Vu l'avis des ministres de l'équipement et de l'habitat et de l'agriculture;

Vu Sur proposition du Président-directeur général de l'agence foncière d'habitation;

Décrétons :

Article premier. — Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation, la parcelle de terrain

sise à Monastir, d'une superficie totale approximative de 8a 62ca nécessaire à l'aménagement d'une zone d'habitation teintée en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqué ci-après :

N° de la réquisition cadastrale : 67384 (P. 96) — Situation de la parcelle : Monastir — Superficie approximative à exproprier : 8a 62ca — Nature de la parcelle : terrain nu — Nom du propriétaire ou présumé tel : Mohamed Ben Mahmoud Talha M'Zali.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever le dit immeuble.

Art. 3. — Le président-directeur général de l'agence foncière d'habitation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 26 juillet 1985

*Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA*

Décret n° 85-948 du 26 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis aux secteurs Oued Hajel et Oued Zargua, délégation de Hajeb El Ayoun, gouvernement de Kairouan, nécessaires à la construction du barrage Bourguiba Sidi Saâd.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (Ministère de l'équipement et de l'habitat) pour être incorporés au domaine public. Les immeubles sis aux secteurs Oued Hajel et Oued Zargua, nécessaires à la construction du Barrage Bourguiba Sidi Saâd, limités par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan parcellaire	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative à acquérir	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	340-425 996 et 998 bis	Mnessa	Terrain nu	39a5a40ca	1) Ali Ben Salah Beltaïef 2) Mohamed Mokhtar Ben Salah Belataïef
2	517 (A)	Ghouiba	»	23h39a	1) Mohamed Salah Saâd Rebhi 2) Abdemajid Ben Mohamed Salah Saâdi Rebhi
3	517 (B) et 530	»	»	10h8a25ca	1) Abderrahamn Ben Mohamed Salah Saâdi Rebhi 2) Mongi Ben Mohamed Salah Saâdi Rebhi

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé

de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 26 juillet 1985

*Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA*

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

NOMINATION

Par décret n° 85-962 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Amara Skhiri, secrétaire culturel principal, chargé des fonctions de secrétaire général du comité culturel national bénéficie des avantages d'un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 85-963 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Allegui Naceur, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des ingénieurs de Tunis.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 85-964 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Khaled Farhat, ingénieur principal (office de mise en valeur de la Medjerdah), est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'agriculture à compter du 3 juin 1985.

Par décret n° 85-965 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Abdelwaheb Guitouni, inspecteur des affaires foncières et de législation, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif à la direction de l'inspection relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 85-967 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Allala Ben Temime, administrateur du gouvernement, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif à la direction de l'inspection relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 85-966 du 31 juillet 1985 :

Madame Khaoula Baghdadi, épouse Rivière, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la phytopathologie à la direction de la production végétale.

Par décret n° 85-968 du 31 juillet 1985 :

Le décret n° 85-486 du 27 mars 1985 est modifié en ce qui concerne la date d'effet de la nomination :

Messieurs Moncef Ben Khelil, Mohamed Jeribi et Taoufik Aounallah, ingénieurs principaux, sont nommés ingénieurs en chef à compter du 1^{er} janvier 1983.

Par décret n° 85-969 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Ridha Abdallah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement d'études Tunisie centrale (siège Kasserine) à la direction des ressources en eau relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 85-970 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Amor M^{re} Timet, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du sol au commissariat régional au développement agricole de Gabès relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 85-971 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Brahim Ben Baccar, géologue principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement d'étude Sud-Est (siège Gabès) à la direction des ressources en eau relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 85-972 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Salah Bejaoui, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Bizerte relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 85-973 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Abdelmajid Ghorbal, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement d'études Nord-Est cap-bon (siège Tunis) à la direction des ressources en eau relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 85-974 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Hédi Hechemi, géologue principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement d'études Nord-Ouest (siège Kef) à la direction des ressources en eau relevant du ministère de l'agriculture.

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 22 juillet 1985 :

Monsieur Mohamed Jebali est nommé membre représentant le ministère de l'économie nationale au sein du conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en remplacement de monsieur Fethi Merdassi.

Monsieur Khélifa Tounakti est nommé membre représentant le ministère de l'économie nationale au sein du conseil d'administration de l'office de mise en valeur des périmètres irrigués de Gabès et Medenine en remplacement de monsieur Taoufik Chaker.

Sont nommés membres du conseil d'administration de la société nationale de protection des végétaux :

Messieurs

Mokhtar Bellakhal, membre représentant le ministère de l'agriculture en remplacement de monsieur Sadok Alaya.

Sadok Atallah, membre représentant le ministère de la santé publique, en remplacement de monsieur Mohamed Fekih.

Houcine Chouk, membre représentant le ministère des transports et des communications, en remplacement de monsieur Mohamed Jilani Menchari.

Laroussi Ettounsi, membre représentant l'office des céréales, en remplacement de monsieur Abdelmajid Touati.

Madame Kmar Seffene est nommée membre représentant le ministère de l'économie nationale au sein du conseil d'administration de l'office national des pêches en remplacement de monsieur Abdelhamid Miladi.

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

EXPROPRIATION

Décret n° 85-949 du 26 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, d'immeubles nécessaires à la liaison ferroviaire des villes du Sahel (Entrée de Monastir).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969 portant approbation des statuts de la société nationale des chemins de fer tunisiens;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Sur proposition du ministre des transports et des communications;

Vu l'avis du Premier ministre, ministre de l'intérieur;

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat pour être incorporés au domaine public des chemins de fer et affectés à la société nationale des chemins de fer tunisiens les immeubles nécessaires à la réalisation du projet de la liaison ferroviaire des villes du Sahel énumérés dans le tableau ci-dessous, et délimités par un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret :

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
1	1	Sans titre foncier	Monastir	Construction	617	Salem Harzallah
2	2	»	»	»	543	Chérifa Kherkech
3	3	»	»	»	185	Hédi Slama
4	4	»	»	»	12,8	Ahmed Ben Ali Zlizi
5	5	»	»	»	207	Héritiers Mohamed Harzallah

Art. 2. — Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dites parcelles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur et le ministre des transports et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 26 juillet 1985

Le Président de la République tunisienne,
HABIB BOURGUIBA

CONTROLE

Arrêté du ministre des transports et des communications du 22 juillet 1985 modifiant l'arrêté du 12 mars 1982 portant réglementation des conditions de fourniture, d'entretien et de contrôle du matériel des télécommunications mis à la disposition des usagers.

Le ministre des transports et des communications;

Vu le décret n° 59-343 du 19 novembre 1959, portant fixation des redevances de location, d'entretien et de contrôle des appareils télégraphiques;

Vu le décret n° 65-298 du 15 juin 1965, portant modification des tarifs postaux télégraphiques et téléphoniques, notamment son titre quatre chapitres 2 et 3; ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 80-455 du 23 avril 1980, fixant ou modifiant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur (point 3, III paragraphe 2) ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 12 mars 1982 réglementation des conditions de fourniture, d'entretien et de contrôle du matériel des télécommunications mis à la disposition des usagers;

Arrête :

Article premier — Les redevances d'entretien figurant à l'annexe de l'arrêté sus-visé du 12 mars 1982 sont modifiées comme suit :

Description du matériel	Redevances annuelles d'entretien (en Dinars)
A. — Installations permanentes	
A1. Matériel télégraphique	
A1.1 Télémprimeur électronique émetteur récepteur complet avec coffret de manœuvre avec perforateur incorporé et avec table.	288
A.1.2. Télémprimeur électronique émetteur récepteur complet avec coffret de manœuvre et perforateur incorporé.	200
A.1.3 Télémprimeur émetteur récepteur avec coffret de manœuvre mais sans transmetteur automatique.	180
A.1.4 Télémprimeur uniquement récepteur avec coffret de manœuvre.	120
A.1.5 Télémprimeur récepteur avec coffret de manœuvre mais sans bloc de perforation.	160
A.1.6 Télémprimeur émetteur récepteur avec coffret de manœuvre pour abonnés télex à caractères arabes.	180
A.1.7 Télémprimeur version perforatrice à caractères arabes	140
A.1.8 Télémprimeur version perforatrice à caractères latins.	140
A. 2 Matériel téléphonique	
A.2.1 Poste à double appel	4
A.2.2 Postes d'intercommunications complet, par poste.	5.500
A.2.3 Tableaux manuels (non compris l'entretien des postes supplémentaires par direction).	4.000
A.2.4 Tableaux autocommutateurs (non compris l'entretien des postes supplémentaires par direction).	9.200
A.2.5 Téléphone radio mobile	180
B Installations temporaires	
B.1 Poste téléphonique simple rattaché à :	Redevances prévues pour une installation permanente
B.1.1 Une ligne principale	Néant
B.2.2 Une ligne supplémentaire concédée pour :	
— Une durée de cinq jours	
— Un mois ou fraction de mois	

Description du matériel	Redevances annuelles d'entretien (en Dinars)
supérieure à cinq jours : par période mensuelle indivisible	0.500
B.2 Matériel téléphonique (par période mensuelle indivisible)	1/6 des redevances prévues au chapitre A2
B.3 Matériel télégraphique (par période mensuelle indivisible)	1/6 des redevances prévues au chapitre A.1.
C — Etude, contrôle et vérification de matériel des télécoms	
C.1 Frais d'étude du matériel soumis à l'agrément de l'administration	30
C.1.1 Par type de poste téléphonique simple	30
C.1.2 Par type d'installation téléphonique (à commutation automatique ou annuelle) ou d'installation télégraphique.	30
Remboursement intégral des frais avec minimum de perception égal à :	
C.2 Frais de contrôle des appareils fournis par l'industrie privée, poinçonnage, estampillage par appareil.	3
C.3 Frais d'étude de dossier et vérification d'une installation réalisée par l'industrie privée par direction principale.	3

Art. 2 — Les tarifs fixés par le présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1^{er} août 1985.

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment celles de l'arrêté susvisé du 12 mars 1982.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le ministre des transports et des communications
BRAHIM KHOUDJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre des transports et des communications du 31 juillet 1985 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès à l'emploi d'analyste (section III : PTT).

Le ministre des transports et des communications ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-277 du 13 juin 1973, fixant le statut des personnels chargés du traitement automatique de l'information ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1984, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à l'emploi d'analyste ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1984, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès à l'emploi d'analyste (*Journal officiel de la République tunisienne* n° 61 du 23 octobre 1984).

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel pour l'accès au grade d'analyste (section III : PTT) aura lieu le 16 août 1985 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 14 mai 1984.

Art. 2. — Les analystes sont recrutés à concurrence de 30 % des emplois à pourvoir parmi les programmeurs exerçant au ministère des transports et des communications et justifiant de 5 ans de service en cette qualité et ayant subi avec succès un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports et des communications.

Art. 3. — Le nombre d'emplois offerts est de 4.

Art. 4. — La liste d'inscription des candidats à l'examen susvisé sera close le 26 juillet 1985.

Tunis, le 31 juillet 1985

Le ministre des transports et des communications
BRAHIM KHOUADJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

CONCOURS

Arrêté du ministre des transports et des communications du 31 juillet 1985 portant report d'un concours sur titre pour le recrutement d'analystes (section III : PTT).

Le ministre des transports et des communications ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-277 du 13 juin 1973, fixant le statut des personnels chargés du traitement automatique de l'information tel qu'il a été modifié par le décret n° 74-54 du 31 janvier 1974 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1977, fixant les règlements du concours sur titres pour le recrutement d'analystes (section III : PTT) ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1984, portant ouverture d'un concours sur titres pour l'accès à l'emploi d'analyste.

Arrête :

Article premier. — La date de déroulement du concours sur titres pour le recrutement de dix (10) analystes (section III : PTT) prévu pour le 15 novembre 1984 est reportée pour le 16 août 1985 et jours suivants.

Art. 2. — La liste d'inscription des candidats à l'examen susvisé sera close le 23 juillet 1985.

Tunis, le 31 juillet 1985

Le ministre des transports et des communications
BRAHIM KHOUADJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

RECETTE

Par arrêté du ministre des transports et des communications du 22 juillet 1985 :

Est transformée à compter du 1^{er} juillet 1985 la recette supplémentaire de Sousse Ezzouhour en une recette de plein exercice de 6^{ème} classe.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 85-975 du 31 juillet 1985 :

Monsieur Kamel Boukef, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de Monastir (service laboratoire).

Par décret n° 85-937 du 22 juillet 1985 :

Le Dr. Ben Lamine Neïla, médecin spécialiste de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique au ministère de la santé publique à compter du 1^{er} juillet 1985.

Par décret n° 85-938 du 22 juillet 1985 :

Le Dr. Zenaidi Jameleddine, médecin principal de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique au ministère de la santé publique à compter du 1^{er} juillet 1985.

Par décret n° 85-939 du 22 juillet 1985 :

Monsieur Sfar Gandoura Mehdi, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire au ministère de la santé publique.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 85-940 du 22 juillet 1985 :

Monsieur Hassen Sidhom, administrateur de la santé publique, chargé des fonctions de directeur d'établissement hospitalier

catégorie «A» à l'institut pneumo-phthisiologie de l'Ariana bénéficie des indemnités et avantages accordés à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 85-941 du 22 juillet 1985 :

Monsieur Mohamed Ben Mohsen Chérif, administrateur principal de la santé publique, chargé des fonctions de directeur d'établissement hospitalier catégorie «A» au centre d'assistance médicale urgente bénéficie des indemnités et avantages accordés à l'emploi de directeur d'administration centrale.

CONCOURS

Arrêté du Ministre de la santé publique du 22 juillet 1985 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes principaux de la santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire ;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1981, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de chirurgiens dentistes principaux de la santé publique à plein temps ;

Arrête :

Article premier : Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique le 6 septembre 1985 et jours suivants pour le recrutement de trois (3) chirurgiens dentistes principaux de la santé publique dans les conditions prévues par l'article 6 de décret sus-visé n° 77-754 du 19 septembre 1977 et celles de l'arrêté du sus-visé du 28 mai 1981.

Art. 2 — La clôture du registre d'inscription est fixée au 17 août 1985.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le ministre de la santé publique
SOUAD YAAGOUBI OUAHCHI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du Ministre de la santé publique du 22 juillet 1985 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes principaux de la santé publique à plein temps;

Arrête

Article premier : Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique le 6 septembre 1985 et jours suivants pour le recrutement d'un (1) chirurgien dentiste spécialiste principal de la santé publique dans les conditions prévues par le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 15 septembre 1982.

Art. 2 — La clôture du registre d'inscription est fixée au 17 août 1985.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le ministre de la santé publique
SOUAD YAAGOUBI OUAHCHI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du Ministre de la santé publique du 22 juillet 1985 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes de la santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 7 mai 1981, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes de la santé publique à plein temps;

Arrête :

Article premier : Un concours sur épreuves pour le recrutement de 3 chirurgiens dentistes spécialistes de la santé publique conformément aux dispositions de l'article 6 du décret sus-visé n° 77-754 du 19 septembre 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 7 mai 1981.

Art. 2 — La clôture du registre d'inscription est fixée au 17 août 1985.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le ministre de la santé publique
SOUAD YAAGOUBI OUAHCHI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du Ministre de la santé publique du 22 juillet 1985 portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de chirurgiens dentistes de la santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 22 février 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de chirurgiens dentistes de la santé publique à plein temps;

Arrête :

Article premier : Un concours sur titres et travaux pour le recrutement de 45 chirurgiens dentistes de la santé publique à plein-temps est ouvert le 5 septembre 1985 et jours suivants au ministère de la santé publique conformément aux dispositions des articles 4 et 13 du décret sus-visé n° 77-754 du 19 septembre 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2 — La clôture du registre d'inscription est fixée au 17 août 1985.

Tunis, le 22 juillet 1985

Le ministre de la santé publique
SOUAD YAAGOUBI OUAHCHI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.